

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		12/03/2024	
Date d'affichage de la convocation :		12/03/2024	
<u>Nombre de membres :</u>		SEANCE DU 18 MARS 2024	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :			
L'an deux mille vingt-quatre et le lundi dix-huit mars à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCON, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Jean VILA à Cyrille BERNARDIN, Christophe HEMERY à Edith PUGNET, Jean-François REGNIER à Antoine FIGUE, Ahmed EL HOUMMASS à Ludivine LORIEUX, Sara TOURNE à Cécile LACAPERE, Alexandra RAYMONT à Thomas SOLOZABAL, Tiphaine QUINTIN à Stéphane QUINTIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Éric POUPET à Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Jean VILA, Christophe HEMERY, Jean-François REGNIER, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE, Alexandra RAYMONT, Tiphaine QUINTIN, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés			
Secrétaire de séance	Elisabeth RIVAS		

AFFAIRE N°13 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Convention tripartite avec le Conseil Départemental et la Commune de Perpignan portant sur les transferts de domanialités publiques routières consécutifs à la réalisation de la voie de contournement sud-est RD22b.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, rappelle que dans le cadre de la réalisation par le Conseil départemental de la voie de contournement sud-est Perpignan – Cabestany, dénommée Route départementale 22b, les trois collectivités concernées à savoir le Conseil départemental, la commune de Perpignan et la commune de Cabestany, doivent s'entendre sur les transferts de domanialités publiques routières et la répartition des charges d'entretien consécutifs à la construction de cette nouvelle voie.

Pour ce faire, deux conventions doivent être signées.

La première, tripartite, qui fait l'objet du présent rapport, permettra de préciser la réalisation des travaux par le Conseil départemental sur les communes de Perpignan et Cabestany ainsi que les obligations réciproques une fois ceux-ci réalisés.

La seconde, bipartite, entre Perpignan et Cabestany, et qui fera l'objet d'une délibération lors d'un prochain Conseil municipal, définira la répartition de la gestion des voies communales situées sur la limite communale, à savoir le chemin de Saint Roch et le chemin du Pou de les Coulobres (voie Communale n°203). Celle-ci déterminera une gestion plus efficiente et cohérente de la voie

dont l'axe constitue la limite communale avec une répartition de la gestion par tronçon.

La première partie, irait de la voie communale « chemin de Saint Roch » jusqu'au carrefour avec le chemin du Pou de les Coulobres et de la partie de voie communale du chemin du Pou de les Coulobres jusqu'au futur raccordement avec le giratoire et serait pris en charge par la commune de Perpignan. L'espace vert situé à l'intérieur de l'anneau de giratoire situé à cheval sur les 2 communes serait également entretenu par la ville de Perpignan.

Le second tronçon, porterait sur le chemin du Pou de les Coulobres, du raccordement avec le giratoire n°2 jusqu'à la limite communale avec Perpignan et serait pris en gestion par la commune de Cabestany.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité le projet de convention tripartite avec le Conseil Départemental et la Commune de Perpignan portant sur les transferts de domanialités publiques routières consécutifs à la réalisation de la voie de contournement sud-est RD22b.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à faire toutes diligences nécessaires et à signer dans un premier temps la convention tripartite telle que présentée ci-dessus.

3°) PRECISE à l'unanimité que la convention bipartite qui définira la répartition des charges d'entretien consécutifs à la réalisation de la voie de contournement sud-est RD22b fera l'objet d'une prochaine délibération.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré
Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,
EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Elisabeth RIVAS

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 22 mars 2024